

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1281/2532

พนักงานอัยการจังหวัดเพชรบูรณ์

โจทก์

นายบุญตา ดีสุข

จำเลย

นายบุญตา ดีสุข จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 319 จึงไม่รับ

จำเลยเห็นว่า จำเลยยื่นฎีกาขอให้ศาลฎีกาวินิจฉัยและพิจารณาให้รื้อการลงโทษแก่จำเลย อีกทั้งคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองศาลนั้นเป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลฎีกา โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 34)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 300 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43,157 จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่ง จำคุก 6 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 32)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 34)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43,157 จำคุก 6 เดือน ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ที่จำเลยฎีกาว่าจำเลยได้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นการบรรเทาผลร้ายให้แก่ผู้เสียหายและจำเลยมีภาระต้องเลี้ยงดูครอบครัว ขอให้รอกการลงโทษจำคุกให้จำเลยนั้น เห็นว่ามีเหตุสมควรรอกการลงโทษจำคุกให้จำเลยหรือไม่เป็นดุลพินิจของศาล เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้ว ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43,157 จำคุก 6 เดือน ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ที่จำเลยฎีกาว่าจำเลยได้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นการบรรเทาผลร้ายให้แก่ผู้เสียหายและจำเลยมีภาระต้องเลี้ยงดูครอบครัว ขอให้รอกการลงโทษจำคุกให้จำเลยนั้น เห็นว่ามีเหตุสมควรรอกการลงโทษจำคุกให้จำเลยหรือไม่เป็นดุลพินิจของศาล เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้ว ยกคำร้อง

(สุทิน นนทแก้ว-ประเสริฐ บุญศรี-บุญส่ง วรรณกลาง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ